

1501501-91.2022.8.26.0567
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Furto Qualificado
Magistrado: Daniella Camberlingo Querobim
Comarca: Sorocaba
Foro: Foro de Sorocaba
Vara: 3ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 19/12/2022
... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado
Autor:
Justiça Pública
Réu:
KÁTIA FERNANDA DOS SANTOS e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Daniella Camberlingo Querobim

Vistos.

KÁTIA FERNANDA DOS SANTOS, RODRIGO BISPO DE OLIVEIRA e LUIZ HENRIQUE DOS PRAZERES CAMARGO, qualificados nos autos, foram denunciados e estão sendo processados como incurso ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Sorocaba
Foro de Sorocaba
3ª Vara Criminal
Rua 28 de Outubro, 691, Sorocaba - SP - cep 18087-080
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501501-91.2022.8.26.0567 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1501501-91.2022.8.26.0567
Classe - Assunto
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado
Autor:
Justiça Pública
Réu:
KÁTIA FERNANDA DOS SANTOS e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Daniella Camberlingo Querobim

Vistos.

KÁTIA FERNANDA DOS SANTOS, RODRIGO BISPO DE OLIVEIRA e LUIZ HENRIQUE DOS PRAZERES CAMARGO, qualificados nos autos, foram denunciados e estão sendo processados como incurso nas sanções do artigo 155, § 4º, incisos I e IV, c.c. artigo 29, ambos do

Código Penal, por fato ocorrido, segundo a denúncia, no dia 02 de agosto de 2022, na Estrada Maria Dolores Piaia Lorato, 2683, Jardim Tavares, nesta cidade e comarca de Sorocaba-SP.

Os réus foram presos em flagrante delito (fls. 01). As prisões em flagrantes foram convertidas em prisões preventivas (fls. 167/168).

O representante do Ministério Público deixou de oferecer acordo de não persecução penal, bem como proposta de suspensão condicional do processo (fl. 187).

A denúncia foi recebida (fl. 191). Os réus foram devidamente citados (fls. 209, 211 e 223) e apresentaram resposta à acusação (fls. 227 e 232).

Durante a instrução, foi ouvida uma testemunha arrolada pela acusação e os réus foram interrogados, oportunidade em que o representante do Ministério Público desistiu da oitiva da vítima, bem como da testemunha Ofélio, o que foi homologado (fls. 279/284).

Em memorial, o representante do Ministério Público pugnou pela parcial procedência da ação, requerendo o afastamento da qualificadora referente ao rompimento de obstáculo (fls. 288/292).

Às fls. 293 foi concedida a liberdade provisória ao réu Luiz.

A Defesa dos réus, por sua vez, pleiteou a absolvição dos acusados.

Subsidiariamente, requereu o afastamento da qualificadora de rompimento de obstáculo (fls. 301/309).

Alvará de soltura cumprido (fls. 311/313).

É o relatório.
Decido.

A ação penal é parcialmente procedente.

No caso em tela, a materialidade do crime ficou provada pelo boletim de ocorrência de fls. 08/10 e pelo auto de exibição, apreensão e entrega de fls. 14. A autoria também foi comprovada nos autos.

A testemunha de acusação, Elliott Leite de Souza, policial militar, disse que no dia dos fatos a equipe estava num ponto de estacionamento, parado no local, prestando apoio a um veículo que estava com problemas mecânicos, oportunidade em que foi irradiado no rádio do policiamento territorial, que havia ocorrido um furto nas proximidades do local, há poucos instantes. Relatou que o senhor Valter, que é a vítima, se aproximou da viatura e pediu apoio, informando que a chácara dele havia sido furtada. Narrou que, após essas informações, deslocou uma viatura para realizar o patrulhamento nas proximidades, ocasião em que abordou dois indivíduos a senhora Kátia e o senhor Luiz, porém, o senhor Rodrigo fugiu, se evadiu da equipe. Explicou que a equipe de TOR – Tático Ostensivo Rodoviário-, compareceu para dar apoio à ocorrência e logrou êxito em capturar o senhor Rodrigo. Informou que, feita a busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado em poder da senhora Kátia e do senhor Luiz. Afirmou que o senhor Rodrigo estava com a res furtiva no interior da mochila dele. Mencionou que o senhor Rodrigo foi abordado pela equipe de TOR, ocasião em que os três acusados foram reunidos em um lugar e o senhor Valter, que é a vítima, os reconheceu como sendo os autores do furto, oportunidade em que foram conduzidos à delegacia. Comentou que a senhora Kátia, no momento da abordagem, alegou que era gestante, portanto, não foi utilizada algemas nela. Mencionou que em relação aos outros dois acusados foram utilizados algemas, uma vez que eles demonstraram nervosismo e aparentavam terem utilizado drogas, portanto, em razão da euforia e do risco de fuga, foram algemados. Relatou que a senhora Kátia foi conduzida pela viatura do depoente, no banco do passageiro, bem como foi fornecido água a ela, pois queixava-se de sede, enquanto os outros dois indivíduos foram conduzidos à delegacia por outra viatura que estava apoiando a ocorrência, a qual era a viatura do tático, juntamente com a vítima, o senhor Valter, que os reconheceu, e com os objetos furtados. Ressaltou que foi acionado pela vítima, a qual informou que tinha ocorrido um furto na chácara dele, oportunidade que, em patrulhamento, encontrou os três acusados andando juntos, momento em que um deles, da parte masculina, fugiu. Explicou que, no momento em que os avistou, estavam em local não muito próximo da chácara furtada, porém a vítima os reconheceu como sendo

os autores. Afirmou que conversou com os três acusados depois de detidos, oportunidade em que não confirmaram a prática do furto. Esclareceu que não foi à chácara. Relatou que a vítima informou que houve danos na residência, uma vez que alguns objetos furtados eram de alvenaria, puxadores de portas, algo assim. Explicou que a vítima relatou que tinha visto as partes saírem da residência dela, ocasião em que ficou com medo e fez a ligação para o 190, momento em que foi irradiado na rede de rádio, porém, como o depoente estava em ponto de estacionamento, não saiu do local em que estava, de modo que a vítima é quem foi até o depoente. Declarou que quem o informou que havia visto a ação dos acusados foi a vítima, a qual estava junto com o Ofélio.

A ré Kátia confessou os fatos. Disse que estava junto com duas pessoas. Afirmou que já foi processada antes e não tem nada contra as testemunhas deste processo. Alegou que na realidade não entrou na chácara local dos fatos, uma vez que ficou andando do lado de fora pegando reciclagem, de modo que foram os outros dois acusados quem entraram.

O réu Luiz Henrique confessou os fatos. Disse que estava na companhia de mais duas pessoas. Relatou que estavam pegando material reciclável, oportunidade em que o interrogando viu o portão, puxou e este se abriu, então entrou. Alegou que não foi preciso pular o muro e nem arrombar fechadura. Sustentou que a porta do local que entrou já estava aberta. Informou que não foi processado antes e que não tem nada contra as testemunhas do processo. Declarou que não estourou a janela no local dos fatos, pois entrou pela porta, portanto não se recorda de ter visto janela alguma quebrada. Explicou que o companheiro dele permaneceu do lado de fora. Ressaltou que somente o interrogando entrou no imóvel.

O réu Rodrigo confessou os fatos. Disse que estava junto com duas pessoas. Relatou que somente o acusado Luiz adentrou o imóvel, e o interrogando e a acusada Kátia permaneceram do lado de fora. Informou que já foi processado antes e que não tem nada contra as testemunhas deste processo.

O conjunto probatório autoriza concluir a autoria do crime por parte dos denunciados, pois o policial militar ouvido em Juízo afirmou que se encontrava próximo ao local dos fatos no momento em que foi irradiado na rede de rádio a ocorrência de um furto nas proximidades do local em que estava, bem como que a vítima Valter se dirigiu até o local em que o policial estava e solicitou ajuda, oportunidade em que equipes de policiamento ostensivo foram deslocadas para efetuar o patrulhamento nas proximidades e lograram êxito em encontrar os acusados em local bastante próximo da chácara furtada, no entanto, o réu Rodrigo conseguiu se evadir do local, desse modo, abordaram num primeiro momento os acusados Luiz e Kátia, com os quais nada de ilícito foi encontrado e, num segundo momento, após ter sido capturado pela equipe do Tático Ostensivo Rodoviário, o acusado Rodrigo, com o qual foi encontrada a res furtiva no interior da mochila que trazia consigo. Atente-se que o policial foi categórico ao afirmar que os três acusados foram reunidos em um lugar e o senhor Valter, a vítima, juntamente com o senhor Ofélio, caseiro da chácara onde ocorreram os fatos, os reconheceram como sendo os autores do furto. Tais versões foram corroboradas pelos interrogatórios dos réus.

A alegação da Defesa de que as confissões dos réus restaram isoladas não merece acolhimento, pois, o depoimento do policial militar, também consistiu em prova que ensejou a condenação dos acusados.

O relato do policial militar, tanto na fase de inquérito, quanto em juízo, apresentou coerência, não havendo nada que ponha em dúvida a lisura de sua conduta, bem como não há que se questionar o valor probante de seu depoimento. Ademais, os próprios acusados afirmaram que não conheciam o policial militar antes dos fatos e que não tinham nada contra ele. Assim, perfeitamente possível a condenação dos réus com base exclusivamente no depoimento do policial responsável pelas suas prisões. Atente-se que a testemunha de acusação não conhecia os réus, não tendo motivos para acusá-los injustamente. Ademais, seu depoimento se encontra amparado por outros meios de provas, como a apreensão do objeto pertencente à vítima, em poder do acusado Rodrigo, conforme demonstra o auto de exibição, apreensão e entrega de fls. 14.

A presença da qualificadora de concurso de pessoas restou devidamente provada pelo depoimento da testemunha de acusação, bem como pelos interrogatórios dos réus, tendo em vista que todos afirmaram que estavam juntos na empreitada criminosa. No entanto, como bem ressaltado pela acusação e Defesa, a qualificadora de rompimento de obstáculo deve ser afastada, tendo em vista que não restou provada, pois, o laudo pericial do local dos fatos juntado às fls. 212/221, atestou que não foram observados vestígios de arrombamento nas janelas ou porta de acesso ao interior da guarita.

A consumação do furto também restou provada, uma vez que houve a inversão da posse dos bens da vítima em favor dos réus.

Ante tal contexto probatório, resta clara a prática pelos réus do crime previsto no artigo 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal.

PASSO A DOSAR A PENA.

Observado o disposto nos artigos 59 e 60 do Código Penal, verifico que o crime não foi cometido em circunstâncias piores daquelas normalmente verificadas em delitos da mesma espécie, bem como que os réus Kátia e Luiz não possuem maus antecedentes, motivo pelo qual a pena-base será fixada no seu mínimo legal, qual seja, 02 ANOS DE RECLUSÃO E 10 DIAS-MULTA, no valor mínimo legal, ante a falta de prova de condição econômica dos réus. Quanto ao réu Rodrigo, verifico que apresenta duas condenações definitivas (Processos n. 0028678-48.2012 e n. 0047968-54.2009), conforme se constata pela certidão de fls. 155/159, cujas extinções das penas pelos cumprimentos ocorreram dentro do lustro atual, de forma que uma delas será utilizada como maus antecedentes e a outra como reincidência. Assim, face aos maus antecedentes deste réu, aumento a pena-base em 1/6, resultando em 02 ANOS E 04 MESES DE RECLUSÃO E 11 DIAS-MULTA. Fixo as penas de multa no valor mínimo previsto no Código Penal, ante a falta de prova de condição econômica dos réus.

Na segunda fase da dosimetria, não há circunstâncias agravantes de pena em relação ao réu Luiz e, já havendo fixação da pena-base no mínimo legal, a confissão do acusado não pode gerar diminuição aquém do piso já fixado. Quanto aos réus Kátia e Rodrigo, a agravante da reincidência deste, conforme já fundamentado na primeira fase da dosimetria, e, daquela, conforme comprova a certidão de fls. 152/154 (Processo n. 0002801-83.2015), devem ser compensadas com as atenuantes das confissões, as quais contribuíram para o decreto condenatório, permanecendo a pena de ambos conforme fixada na primeira fase.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição de pena em relação a todos os réus.

Fixo o regime inicial ABERTO para o réu Luiz, por ser compatível com a pena aplicada a ele, bem como com a personalidade deste acusado, de acordo com o que dispõe o artigo 33, §2º, alínea "c", do Código Penal. Considerando estarem presentes os requisitos do artigo 44, §2º, segunda parte, do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade, a ser especificada a entidade no juízo das execuções, e por uma de multa, fixado em 10 dias-multa no mínimo legal. Concedo ao réu Luiz o direito de recorrer em liberdade.

Para a ré Kátia, fixo o regime inicial SEMIABERTO, a contrario sensu do que dispõe o artigo 33, §2º, alínea "c", do Código Penal, tendo em vista que é reincidente, ressaltando que somente este se mostra inicialmente apto à tentativa de emenda da ré. Pelos mesmos motivos a ré não faz jus ao "sursis" ou à substituição da pena privativa de liberdade, pois que vão de encontro ao disposto, respectivamente, no artigo 77, inciso I, e 44, inciso II, ambos do Código Penal.

Tendo em vista o regime inicial de cumprimento de pena aplicado a ré Kátia, concedo a ela o direito de recorrer em liberdade.

Fixo o regime inicial FECHADO para o réu Rodrigo, a contrario sensu do que dispõe a Súmula n. 269 do Superior Tribunal de Justiça, pois, além deste acusado ser reincidente, as circunstâncias judiciais não são favoráveis a ele, conforme se observa na primeira fase da dosimetria da pena, o que torna incabível a aplicação do regime semiaberto.

O réu Rodrigo não poderá recorrer em liberdade, face aos seus maus antecedentes e a sua reincidência, requisitos que evidenciam existir ofensa à garantia da ordem pública, caso seja colocado em liberdade.

Em que pese o disposto no artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, esclarece-se que os regimes de cumprimento de pena ora fixados não tiveram como base a quantidade das penas impostas, mas sim circunstâncias outras do caso concreto, conforme acima fundamentado.

Deixo de fixar eventual indenização mínima, tal qual consta no art. 387, inc. IV, do CPP, por não haver instrução a respeito de eventuais danos materiais e morais sofridos.

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal e CONDENO o réu RODRIGO BISPO DE OLIVEIRA, à pena de 02 ANOS E 04 MESES DE RECLUSÃO E 11 DIAS-MULTA, no valor mínimo legal, no regime inicial fechado, não podendo recorrer em liberdade, por infração ao artigo 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal; a ré KÁTIA FERNANDA DOS SANTOS, à pena de 02 ANOS DE RECLUSÃO E 10 DIAS-MULTA, no valor mínimo legal, no regime inicial semiaberto, podendo recorrer em liberdade, por infração ao artigo 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal; e CONDENO o réu LUIZ HENRIQUE DOS PRAZERES CAMARGO, à pena de 02 ANOS DE RECLUSÃO E 10 DIAS-MULTA, no valor mínimo legal, no regime aberto, podendo recorrer em liberdade, por infração ao artigo 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal, substituindo a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade, a ser especificada a entidade no juízo das execuções, e por uma de multa, fixado em 10 dias-multa no mínimo legal. Recomende-se o réu Rodrigo na prisão em que se encontra. Expeça-se alvará de soltura clausulado em favor da ré Kátia.

Isentos de custas.

Intime-se a vítima.

P.I.C.

Sorocaba, 19 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA